คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๓๘๐/๒๕๖๘

นาย ช โจทก์

บริษัท ล จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง ลูกจ้างเป็นพนักงานของจำเลยมานานทำงานในตำแหน่งสุดท้ายถึงระดับหัวหน้างาน ย่อมรู้และเข้าใจดีถึงสิทธิประโยชน์และผลได้เสียจากการตัดสินใจของตนเอง การใช้ดุลพินิจในการยื่นหนังสือลาออกย่อมผ่านกระบวนการคิดไตร่ตรองโดยละเอียดรอบคอบอย่างดีแล้ว ดังนั้น จึงไม่ใช่การเลิกจ้าง ลูกจ้างไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและค่าชดเชยจากนายจ้างได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเมื่อกันยายน ๒๕๓๖ ตำแหน่งสุดท้ายผู้จัดการแผนกคลังสินค้า ต้องทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์และทำงานวันเสาร์ ๓ เสาร์ หยุด ๑ เสาร์ เมื่อประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๖ นาย บ ผู้บังคับบัญชาโจทก์เรียกโจทก์ไปพบและแจ้งว่า ทางฝ่ายบุคคลแจ้งว่าให้โจทก์หยุดงานทุกวันเสาร์ และนาย บ จะประสานงานให้หัวหน้าคนถัดไปรับทราบ เนื่องจากนาย บ จะลาออกจากงาน โดยให้ไปทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ไปก่อน โจทก์จึงเริ่มทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์จนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางสอบถามโจทก์เรื่องการพนัน เนื่องจากโจทก์ถูกร้องเรียนและตรวจสอบพบว่าเวลาการเข้า - ออกงานของโจทก์ไม่สอดคล้องกับสัญญาจ้างที่ระบุว่าต้องทำงาน ๓ เสาร์ หยุด ๑ เสาร์ ซึ่งเท่ากับจำเลยจ่ายเงินเดือนเกินเดือนละ ๑ วัน เป็นระยะเวลา ๘ เดือน โจทก์ปฏิเสธ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเรียกให้โจทก์ไปคุยหลายครั้งและให้โจทก์ทำรายงานข้อเท็จจริง จนกระทั่งฝ่ายบุคคลแจ้งจำเลยว่าจะไม่ต่อสัญญาจ้างหรือเลิกจ้าง โดยต้องการให้โจทก์เขียนใบลาออก โจทก์ทำหนังสือร้องทุกข์และขอร้องให้ลงโทษโจทก์อย่างอื่นแทน แต่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลพูดข่มขู่เชิงบังคับว่า “ให้โจทก์เขียนใบลาออก หากไม่ยอมเขียนใบลาออก บริษัทจะเลิกจ้างและไม่จ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของนายจ้าง ถ้าอยากได้ต้องไปฟ้องร้องเองและอาจจะแพ้ก็ได้” ซึ่งโจทก์มีประวัติดีมาโดยตลอด โจทก์มิได้มีเจตนาทุจริตหรือมีเจตนาฉ้อโกงจำเลย จำเลยไม่เคยตรวจสอบการลงเวลาของโจทก์แต่กลับจ่ายเงินมาตลอดจำเลยจึงมีส่วนผิดพลาดด้วยแต่กลับโยนความผิดให้แก่โจทก์ ซึ่งปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา จำเลยขาดคุณธรรมและเมตตาธรรมในการบริหารจัดการพนักงาน โดยอาจเล็งเห็นว่าโจทก์มีอายุงานถึง ๓๑ ปี อาจต้องเสียค่าชดเชยจำนวนมากเมื่อเลิกจ้าง จึงหาทางกลั่นแกล้งเมื่อได้โอกาส ถ้าโจทก์ทำผิดร้ายแรงจริง ๆ จำเลยต้องเลิกจ้างโจทก์ทันที การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เสียโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทำให้โจทก์ขาดรายได้จุนเจือครอบครัว โจทก์อายุ ๕๒ ปีแล้ว เป็นการยากที่จะหางานใหม่ได้ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย ๗๓๒,๙๓๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไป และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ตามอายุงานที่โจทก์ได้ทำงานให้จำเลยรวมค่าเสียหายทั้งสิ้น ๖,๙๘๑,๑๙๐ บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยโดยรับโอนมาจากบริษัท ท จำกัด ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โจทก์ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสุดท้ายคือ ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า โจทก์ปฏิบัติงานในวันจันทร์ถึงศุกร์และต้องปฏิบัติงานในวันเสาร์เป็นระยะเวลาสามสัปดาห์ติดต่อกันจากนั้นโจทก์จะได้หยุดพักในวันเสาร์หนึ่งสัปดาห์ต่อเนื่องกันไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปฏิบัติงานของจำเลย โจทก์ทราบเป็นอย่างดีว่า นาย บ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง ไม่ใช่ผู้มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำงานของโจทก์ หากจำเลยต้องการเปลี่ยนแปลงวันทำงานของโจทก์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลจะต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้มีอำนาจเท่านั้น จำเลยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการขาดงานของโจทก์ จึงตั้งคณะกรรมการเพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงและพบว่าโจทก์ขาดงานในวันเสาร์หลายสัปดาห์และโจทก์กลับก่อนเวลาเลิกงานหลายครั้งอันเป็นความผิดทางวินัย ภายหลังจากโจทก์พิจารณาคำชี้แจงของพนักงานฝ่ายบุคคลแล้วโจทก์จึงตัดสินใจโดยลำพังเขียนใบลาออกด้วยตนเอง โดยปราศจากอำนาจครอบงำหรือพฤติกรรมข่มขู่บีบบังคับจากจำเลย เพราะโจทก์เกรงกลัวบทลงโทษทางวินัยที่โจทก์จงใจละทิ้งหน้าที่การงาน ประกอบกับโจทก์ได้รับเงินโบนัสพิเศษจากจำเลยสำหรับการทำงานครบ ๓๐ ปี พฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าโจทก์สมัครใจลาออกด้วยตนเอง จำเลยไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินตามคำฟ้องให้แก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ววินิจฉัยว่า สาเหตุที่โจทก์หยุดงานวันเสาร์หลายวันต่อเนื่องกัน เกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดของหัวหน้างานโจทก์ โจทก์จึงไม่อาจขัดคำสั่งได้ โจทก์เป็นผู้แจ้งต่อพนักงานฝ่ายบุคคลเองว่าโจทก์ประสงค์ลาออกเพื่อให้ได้รับเงินโบนัสและรางวัลพิเศษ พฤติการณ์ของโจทก์ย่อมชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าโจทก์ไม่มีความประสงค์ที่จะรอผลวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบสวนของจำเลย โจทก์มุ่งเน้นเพียงแต่การพิจารณาถึงสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเมื่อโจทก์ทำงานในตำแหน่งสุดท้ายถึงระดับหัวหน้างานย่อมรู้และเข้าใจดีถึงสิทธิประโยชน์และผลได้ผลเสียจากการตัดสินใจของตนเอง การใช้ดุลพินิจในการยื่นหนังสือลาออกย่อมต้องผ่านกระบวนการไตร่ตรองโดยละเอียดรอบคอบเป็นอย่างดีแล้ว หาใช่ผู้ใดบีบบังคับหรือข่มขู่โจทก์แต่อย่างใดไม่ ดังนั้น เมื่อเป็นกรณีลาออกมิใช่การเลิกจ้างโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและค่าชดเชยจากจำเลยได้ ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวน โจทก์มิได้เป็นผู้แจ้งต่อพนักงานฝ่ายบุคคลว่าโจทก์ประสงค์จะลาออกก็ดี จำเลยได้มีหลักฐานหรือหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่มีหลักฐาน เมื่อพิจารณาจากวิญญูชนทั่วไปเป็นไปไม่ได้ในเมื่อผู้นั้นยังไม่ทราบว่าบริษัทจะลงโทษอย่างไรแต่ผู้นั้นกลับชิงเขียนใบลาออก โจทก์มุ่งเน้นแต่การพิจารณาถึงสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ โจทก์มิได้มุ่งเน้นเพียงแต่การพิจารณาถึงสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษหรือเงินโบนัสตามสิทธิของโจทก์เป็นสำคัญก็ดี เป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ชอบ คำพิพากษาในส่วนนี้ของศาลแรงงานภาค ๒ ในส่วนนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น อุทธรณ์ของโจทก์ล้วนเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษรับฟังข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามที่โจทก์อุทธรณ์เพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายว่า

โจทก์ไม่สมัครใจลาออกและจำเลยเป็นฝ่ายเลิกจ้างโจทก์ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา